

Book stagiaire

Le cadre, les acteurs, les chiffres

Repère	Contenu
Durée	7 h d'amplitude · 6 h de temps de travail effectif, pauses déduites
Référence programme	Crédit immobilier (1/3), section B.4 : encadrement (Scrivener, SRU, MURCEF, Châtel) ; intervenants du marché ; organisation de la publicité foncière ; caractéristiques financières (TAEG, taux fixe, variable, capé, échéances)
Prérequis	Journée 3 — le crédit à la consommation. MURCEF, Châtel, le TAEG et l'usure y ont été vus ; cette journée les reprend sous l'angle immobilier
Place dans la trilogie	J6 traite ce qui vient AVANT le produit. Aucun prêt nommé n'y figure : PTZ, relais, VEFA et CCMi appartiennent à la J8 ; la FISE, l'offre et le dossier à la J12
Sources	Toutes les sources sont citées et datées. Les scripts vidéo du distanciel comportent un tableau de sources vérifiées, distinguant les textes des sources secondaires
Évaluation	Évaluation globale en fin de journée : 22 questions à choix et 18 questions ouvertes, seuil de réussite 70 %
Comment utiliser ce book	Ce book suit le déroulé de la journée. Chaque séquence en présente les apports, l'atelier et un espace de prise de notes. Les corrigés des ateliers sont donnés en séance par le formateur.

Objectifs de la journée

À l'issue de la journée, le participant est capable de :

- dire ce qui fait qu'une opération relève du crédit immobilier et non du crédit à la consommation ;
- distinguer sans hésiter le délai de rétractation de l'acquéreur et le délai de réflexion de l'emprunteur ;
- identifier chaque intervenant, dire quel texte l'encadre et ce qu'il n'a pas le droit de faire ;
- expliquer ce que la publicité foncière décide — et ce qu'elle ne décide pas ;
- déterminer le rang d'une inscription, y compris entre deux formalités du même jour ;
- dire ce que le TAEG contient et ce qu'il ne contient pas, et comparer deux offres ;
- situer le risque de taux selon qu'il est fixe, variable ou capé.

Séquence	Intitulé	Durée
Ouverture	Déroulé de la journée et dossier fil rouge	10 min
1	L'encadrement du crédit immobilier	55 min
2	Les deux délais de dix jours — atelier calendrier	50 min
3	Les intervenants du marché	55 min
4	L'organisation de la publicité foncière	60 min
5	Les caractéristiques financières	70 min

Séquence	Intitulé	Durée
6	Cas de synthèse — comparer deux offres	40 min
7	Évaluation globale et corrigé commenté	20 min
TOTAL	Temps de travail effectif	6 h 00

COMMENT TRAVAILLER PENDANT LA JOURNÉE

Chaque séquence de ce book reprend les apports du formateur : vous n'avez pas à tout recopier. Utilisez les espaces de notes pour ce qui n'y figure pas — les exemples donnés à l'oral, vos questions, les points à revoir.

Les ateliers se font en binômes, avec deux rôles : conseiller et client. Vous tiendrez les deux, la rotation intervient à mi-parcours.

Les corrigés ne figurent pas dans ce book : ils sont donnés en séance. Notez-les au fur et à mesure.

Les fiches mémo vous sont remises : ce sont elles qu'il faudra relire avant l'épreuve.

Séquence 1 — L'encadrement du crédit immobilier

Durée : 55 min. Objectif : Qualifier une opération et énoncer les trois apports de la loi Scrivener.

Le champ d'application

Le chapitre III du titre I du livre III du code de la consommation, aux articles L. 313-1 et suivants, définit le champ du crédit immobilier. Ce qui compte, c'est l'objet du financement — l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, les travaux, l'achat d'un terrain destiné à construire — ou bien la présence d'une garantie hypothécaire.

La charnière avec le crédit à la consommation se situe, pour les travaux, à soixante-quinze mille euros : au-delà, régime immobilier ; en deçà, crédit à la consommation.

Une nuance décisive en pratique : des travaux de dix-huit mille euros relèvent du crédit à la consommation pris isolément, mais du régime immobilier s'ils sont financés dans la même opération qu'une acquisition. C'est l'opération qu'il faut qualifier, pas la ligne de financement.

VOS NOTES

Scrivener 2 — la loi fondatrice

Il existe deux lois Scrivener, et la confusion est constante : celle du 10 janvier 1978 vise le crédit à la consommation, celle du 13 juillet 1979 le crédit immobilier. C'est la seconde qui nous occupe.

Elle a été maintes fois modifiée et recodifiée : la numérotation a changé, la philosophie non. Trois apports, et ils tiennent encore aujourd'hui.

Premier apport, l'offre préalable : le prêteur doit formuler par écrit une offre dont le contenu est réglementé, adressée à l'emprunteur et, le cas échéant, aux cautions. On ne discute pas un crédit immobilier oralement.

Deuxième apport, le délai de réflexion : l'article L. 313-34 du code de la consommation dispose que l'emprunteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de l'offre, l'acceptation ne pouvant intervenir qu'à compter du onzième jour.

Troisième apport, l'interdépendance : la vente est réputée conclue sous la condition suspensive de l'obtention du prêt. Si le prêt n'est pas obtenu, la vente est caduque et les sommes versées doivent être restituées.

VOS NOTES

La construction singulière du délai de réflexion

Ce n'est pas une faculté offerte à l'emprunteur : c'est une interdiction faite aux deux parties. L'emprunteur ne peut pas y renoncer, même s'il le souhaite, même s'il est pressé. La règle est d'ordre public, et la sanction de sa méconnaissance est la nullité du contrat de prêt.

Symétriquement, le prêteur est tenu de maintenir les conditions de son offre pendant au moins trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. C'est un minimum : rien n'interdit de maintenir plus longtemps.

Dix jours d'interdiction, trente jours de maintien : l'emprunteur dispose donc en pratique d'une vingtaine de jours pour décider, sans que la banque puisse modifier son taux. Le délai n'est pas du temps perdu, c'est du temps garanti.

VOS NOTES

MURCEF et Châtel — leur place réelle

Le programme cite ces deux lois. Mieux vaut être franc sur leur portée en matière immobilière que de leur prêter une importance qu'elles n'ont pas ici.

La loi du 11 décembre 2001, dite MURCEF, est surtout connue pour la convention de compte et pour l'encadrement des ventes groupées : un produit ou service groupé ne peut être imposé dès lors qu'il peut être acheté séparément. En crédit immobilier, cette règle éclaire tout ce qui touche à l'assurance emprunteur et aux services associés — sujet de la journée 10.

La loi Châtel a renforcé l'information du consommateur et encadré la reconduction tacite. Son terrain d'élection est le crédit à la consommation, rencontré à la journée 3.

La hiérarchie à retenir : Scrivener et la transposition de 2016 font l'essentiel du régime ; SRU protège l'acquéreur du côté de la vente ; MURCEF et Châtel jouent en appui.

VOS NOTES

Le régime en vigueur et la publicité

Le régime applicable résulte de la transposition de la directive de 2014 sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, opérée par l'ordonnance du 25 mars 2016. Elle n'a pas supprimé les protections Scrivener : elle leur a ajouté un étage.

Quatre apports. La fiche d'information standardisée européenne, la FISE, document normalisé permettant de comparer les offres — traitée en journée 12. La disponibilité permanente d'informations générales sur les contrats de crédit, obligation pesant sur le prêteur ET sur l'intermédiaire de crédit, sur papier, support durable ou forme électronique. L'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, transposée en matière

immobilière. Enfin les explications adéquates, l'encadrement de la publicité et le régime du taux annuel effectif global.

Sur la publicité : tout document publicitaire portant sur une opération de crédit immobilier doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt, et que si celui-ci n'est pas obtenu le vendeur doit rembourser les sommes versées. Ce sont exactement les trois apports de Scrivener : le délai, l'interdépendance, la restitution. La publicité récapitule la loi.

VOS NOTES

ATELIER — QUALIFIER SIX OPÉRATIONS • 15 MIN

Pour chacune : régime immobilier ou crédit à la consommation, et pourquoi ?

1. Acquisition d'un appartement ancien de 245 000 € destiné à la résidence principale.
2. Prêt de 18 000 € pour refaire une salle de bains, sans acquisition ni garantie hypothécaire.
3. Acquisition de 245 000 € assortie de 18 000 € de travaux, financés dans la même opération.
4. Prêt de 40 000 € pour des travaux, garanti par une hypothèque sur le bien.
5. Achat d'un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation.
6. Prêt personnel de 60 000 € sans affectation déclarée, à un particulier.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 2 — Les deux délais de dix jours

Durée : 50 min. Objectif : Ne plus jamais confondre la rétractation de l'acquéreur et la réflexion de l'emprunteur.

Le délai SRU

Le délai de rétractation de l'acquéreur a été institué par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000. Il figure à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et non au code de la consommation.

Il bénéficie à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation, quel que soit le statut du vendeur. Une société dont l'objet social couvre l'opération n'en bénéficie pas.

Il était de sept jours à l'origine. Il a été porté à dix jours par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, à compter du 8 août 2015. Un support qui parle de sept jours est antérieur à cette date.

Son point de départ est la notification de l'avant-contrat — le compromis ou la promesse — et non sa signature. Un compromis signé un lundi et notifié le vendredi fait courir le délai à partir du vendredi.

Le décompte se fait en jours calendaires, week-ends et jours fériés compris. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Le délai court même si l'acquéreur ne retire pas son recommandé.

L'article L. 271-2 interdit de recevoir de l'acquéreur non professionnel le moindre versement avant l'expiration de ce délai, sous réserve d'exceptions expresses — notamment pour l'immeuble neuf d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire.

VOS NOTES

La comparaison terme à terme

Le premier protège l'acquéreur, le second l'emprunteur — souvent la même personne, mais pas dans la même qualité.

Le premier concerne la vente et figure au code de la construction et de l'habitation ; le second concerne le crédit et figure au code de la consommation.

Le premier permet de revenir sur un engagement déjà pris : c'est une rétractation, et c'est une faculté que l'acquéreur peut ne pas exercer. Le second interdit de s'engager trop vite : c'est une réflexion, d'ordre public, à laquelle on ne peut pas renoncer.

Le premier se situe au tout début de l'opération, dès la notification de l'avant-contrat ; le second bien plus tard, après l'instruction du dossier et la réception de l'offre.

La phrase à retenir mot pour mot : l'acquéreur se rétracte de ce qu'il a signé, l'emprunteur réfléchit avant de signer. Et l'expression « délai de rétractation du prêt », que les participants emploieront spontanément, n'existe pas.

VOS NOTES

ATELIER — ATELIER CALENDRIER — LE DOSSIER REYNAUD • 25 MIN

Compromis signé le lundi 2 mars, notification reçue le vendredi 6 mars. Offre de prêt reçue le mardi 14 avril. Placez les dates, en distinguant par la couleur ce qui relève de l'acquéreur et de la vente (bleu) de ce qui relève de l'emprunteur et du crédit (prune).

1. À partir de quelle date le délai de rétractation court-il, et quand expire-t-il ?
2. Le vendeur peut-il encaisser un acompte le 10 mars ?
3. À quelle date l'acceptation de l'offre de prêt devient-elle possible ?
4. Jusqu'à quand la banque doit-elle maintenir les conditions de son offre ?
5. Les Reynaud, pressés par le vendeur, veulent accepter le 20 avril. Que leur dites-vous ?

6. La banque refuse finalement le prêt. Qu'advient-il de la vente et des sommes versées ?

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 3 — Les intervenants du marché

Durée : 55 min. Objectif : Pour chaque intervenant : quel texte l'encadre, et que n'a-t-il pas le droit de faire.

Le notaire

Le notaire n'est pas un commerçant : c'est un officier public et ministériel, nommé par le garde des Sceaux, exerçant une délégation de puissance publique. C'est de là que découle tout le reste.

Sa prérogative essentielle est le monopole de l'authenticité : lui seul peut conférer à un acte la date certaine, la force probante et la force exécutoire. En matière immobilière, la vente et l'hypothèque passent nécessairement par lui.

Sa rémunération est tarifée : on parle d'émoluments, fixés par un tarif réglementé, et non d'honoraires librement négociés. Le barème 2026 figure dans la fiche mémo de la journée 7.

Un point qui tombe régulièrement : le notaire n'est pas soumis à la loi Hoguet. Il intervient dans les transactions immobilières, mais sa profession est réglementée par d'autres textes, et il peut d'ailleurs exercer une activité de négociation immobilière dans son propre cadre statutaire.

Son devoir de conseil est particulièrement étendu, et il pèse sur lui à l'égard de toutes les parties — pas seulement de celle qui le rémunère.

VOS NOTES

L'agent immobilier — la loi Hoguet

Son texte est la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, modifiée notamment par la loi ALUR de 2014 et la loi ELAN de 2018. Elle poursuivait deux objectifs : protéger le public contre les détournements de fonds, et structurer une profession qui n'était pas réglementée.

Cinq obligations. La carte professionnelle, délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale pour trois ans, sous conditions d'aptitude professionnelle et de moralité, portant la lettre T pour la transaction, G pour la gestion, S pour le syndic — une carte par activité exercée. La garantie financière, exigée dès lors qu'il manie des fonds pour autrui. L'assurance de responsabilité civile professionnelle. Le mandat écrit de l'article 6. La formation continue.

L'article 6 est le plus important en pratique : l'agent immobilier ne peut agir qu'en vertu d'un mandat écrit. Sans mandat, pas de rémunération — quelle que soit la réalité du travail accompli.

La perception d'une somme d'argent en violation de l'article 6 est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de trente mille euros d'amende. On reconnaît la logique de l'article L. 519-6 étudié à la journée 5 : rien avant que l'opération n'aboutisse. Deux professions, deux textes, une même philosophie.

VOS NOTES

Le promoteur et le constructeur

Le promoteur immobilier conçoit et porte une opération : il achète le terrain, monte le programme, fait construire et commercialise. Il vend un bien qu'il produit. Il n'existe ni carte professionnelle du promoteur ni statut unique : ce qui l'encadre, ce sont les contrats qu'il conclut et les garanties qu'il doit fournir, au premier rang desquelles la garantie d'achèvement.

Le constructeur de maisons individuelles ne vend pas un bien : il construit sur un terrain qui appartient déjà au client. Son activité est encadrée par le code de la construction et de l'habitation, régime issu de la loi du 19 décembre 1990, et le contrat est assorti d'une garantie de livraison à prix et délais convenus.

La distinction commande la nature du contrat, les garanties exigées et le déblocage des fonds. Les contrats eux-mêmes — vente en l'état futur d'achèvement, contrat de construction de maison individuelle — appartiennent à la journée 8.

VOS NOTES

Le CIF et le conseil en gestion de patrimoine

Le conseiller en investissements financiers est régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier. Il est immatriculé au registre unique tenu par l'ORIAS — le même que celui des IOBSP, dans une catégorie différente — et il ne lui est pas délivré de carte professionnelle. Il doit adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers, et non par l'ACPR : c'est un piège classique. Il ne peut pas recevoir de fonds de ses clients, autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil.

Et voici le point central de la séquence. Le conseil en gestion de patrimoine n'est pas un statut réglementé. Il n'existe ni carte, ni registre propre, ni autorité de tutelle du conseil en gestion de patrimoine en tant que tel. C'est une appellation professionnelle : n'importe qui peut se dire conseiller en gestion de patrimoine.

Ce qui est réglementé, ce sont les activités exercées. S'il conseille sur des instruments financiers, il doit être CIF. S'il distribue de l'assurance, il doit être intermédiaire en assurance. S'il présente des opérations de crédit, il doit être IOBSP. S'il fait de la transaction immobilière, il lui faut une carte au titre de la loi Hoguet.

La formule : le conseil en gestion de patrimoine est une bannière, pas un statut. Derrière la bannière, autant de statuts que d'activités exercées — et chacun s'acquiert séparément, avec ses propres conditions, sa propre immatriculation et sa propre autorité.

VOS NOTES

Votre frontière à vous

Le cumul de statuts est parfaitement licite. Ce qui ne l'est pas, c'est d'exercer une activité sans détenir le statut qui la conditionne.

Le statut d'IOBSP autorise à présenter, proposer ou aider à conclure des opérations de banque. Il n'autorise pas à négocier la vente du bien — cela suppose une carte professionnelle ; ni à recommander un placement financier — cela suppose le statut de CIF ; ni à rédiger l'acte — cela relève du notaire.

La réciproque est la plus fréquente sur le terrain : l'agent immobilier qui, pour faciliter la vente, trouve le financement de son acquéreur exerce une activité d'intermédiation en opérations de banque. S'il n'est pas immatriculé pour cela, il est en infraction, et le défaut d'immatriculation est puni par l'article L. 546-4 de deux ans d'emprisonnement et six mille euros d'amende.

Cette situation est le plus souvent de bonne foi : beaucoup d'agences rendent ce service sans avoir conscience de franchir une frontière statutaire. La bonne réaction n'est donc pas le reproche mais la proposition d'un partenariat formalisé.

VOS NOTES

ATELIER — SIX SITUATIONS — RESTE-T-IL DANS SON STATUT ? • 20 MIN

Pour chacune : quel texte, quelle frontière, et que proposez-vous ?

1. Un agent immobilier titulaire de la carte T annonce à son acquéreur qu'il va monter son dossier de financement auprès de sa banque partenaire.
2. Un professionnel se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine propose une assurance vie, un arbitrage sur instruments financiers et le montage du crédit.
3. Un agent immobilier a fait visiter, négocié et abouti à un compromis, mais ne détient aucun mandat écrit. Il réclame sa commission.
4. Un notaire exerce une activité de négociation immobilière et perçoit une rémunération à ce titre.
5. Un CIF propose à son client de lui confier des fonds pour les placer directement.
6. Un IOBSP recommande à son client de placer son apport sur un contrat d'assurance vie qu'il distribue.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 4 — L'organisation de la publicité foncière

Durée : 60 min. Objectif : Comprendre ce que la publicité foncière décide, et ce qu'elle ne décide pas.

Le texte applicable — et l'avertissement

Le droit en vigueur est le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Il a plus de soixante-dix ans et a été modifié un nombre considérable de fois.

Une réforme d'ampleur a été publiée le 19 juin 2024 : elle abroge ce décret et codifie la matière aux articles 710-1 à 710-47 du code civil. Elle n'est pas en vigueur, et nous y reviendrons en fin de séquence.

Cette séquence concerne l'IOBSP à trois titres : la garantie de son client sera inscrite ; le rang de cette inscription décidera si la banque est payée en cas de difficulté ; et l'état hypothécaire fait partie des pièces du dossier.

VOS NOTES

Les trois fonctions, et le point essentiel

Trois fonctions. L'information : le registre est public, toute personne intéressée peut savoir qui est propriétaire d'un immeuble et quelles charges le grèvent. L'opposabilité aux tiers, qui est l'effet principal : un droit non publié existe entre les parties mais ne peut être opposé à ceux qui n'étaient pas à l'acte. Et la sécurité du marché, par la traçabilité des mutations.

Le point essentiel tient dans la deuxième : la publicité foncière n'est pas constitutive de droits. Elle ne crée rien, elle ne donne rien — elle rend opposable.

L'exemple le démontre. Deux personnes achètent successivement le même appartement au même vendeur. Les deux ventes sont valables entre les parties. Celle qui l'emporte n'est pas la première signée : c'est la première publiée. Non parce que la publication a créé la propriété, mais parce qu'elle seule est opposable à l'autre acquéreur, qui est un tiers. Il reste au premier acheteur un recours contre le vendeur, mais il ne récupère pas l'appartement.

La formule : la publicité foncière ne fabrique pas le droit, elle décide qui peut s'en prévaloir.

VOS NOTES

Le service, le fichier, les actes publiés

Le service de la publicité foncière a succédé au conservateur des hypothèques le premier janvier 2013. L'appellation « conservation des hypothèques » n'a plus cours depuis plus de dix ans, même si elle circule encore chez les praticiens.

Ce service tient le fichier immobilier, qui présente la situation juridique des immeubles telle qu'elle résulte des documents publiés. Il est organisé par immeuble et par personne, ce qui permet de l'interroger dans les deux sens : quelles charges pèsent sur ce bien, et quels biens possède cette personne. C'est ce fichier qui délivre l'état hypothécaire.

Sont soumis à publicité tous les actes opérant transfert ou constitution de droits réels immobiliers : ventes, donations, successions, hypothèques et leurs radiations, servitudes, actes constitutifs de copropriété,

divisions parcellaires, saisies immobilières et commandements valant saisie, et sous le régime actuel les baux d'une durée supérieure à douze ans.

Une nuance jurisprudentielle : lorsqu'un type d'acte n'est pas énuméré par le décret, le défaut de publicité n'entraîne pas nécessairement l'inopposabilité.

VOS NOTES

Les deux principes de la publication

Premier principe, l'authenticité : pour être publié, un acte doit en principe être notarié. Le monopole du notaire n'est pas une rente de situation, il est la condition d'accès au fichier immobilier.

Second principe, et c'est le plus subtil, l'effet relatif. L'article 3 du décret pose qu'aucun acte sujet à publicité ne peut être publié si le titre du disposant, ou du dernier titulaire, n'a pas été préalablement publié.

Autrement dit, pour que la vente soit publiée, il faut que l'acquisition du vendeur l'ait été, et pour celle-ci, celle de son propre vendeur. C'est une chaîne ininterrompue de titres publiés qui remonte dans le temps.

La conséquence pratique est une cause classique de blocage : si un maillon manque — une succession non réglée, un titre jamais publié — la publication est refusée et la vente ne peut pas aboutir tant que la chaîne n'est pas reconstituée. Ce n'est pas un retard administratif : le délai se compte en semaines, parfois en mois. Or l'offre de prêt a une durée de validité limitée.

Le réflexe à prendre : dès qu'un bien provient d'une succession, d'une donation-partage ou d'une indivision ancienne, demander tôt au notaire si la chaîne des titres publiés est complète.

VOS NOTES

Le rang, et la réforme non applicable

Lorsque plusieurs créanciers sont inscrits sur le même immeuble, ils ne sont pas égaux : ils sont classés, et ce classement s'appelle le rang. En cas de vente forcée, le premier inscrit est payé d'abord sur le prix ; le second ne reçoit que ce qui reste ; le dernier ne reçoit souvent rien.

Le rang se détermine par la date d'inscription. Rappel de la journée 7 : l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers prend rang à la date de l'inscription, et non plus rétroactivement au jour de la vente, depuis la réforme des sûretés du 15 septembre 2021.

La règle du même jour surprend. Lorsque plusieurs formalités sont requises le même jour sur le même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre des dépôts. Ce n'est pas l'heure de dépôt qui départage, c'est l'ancienneté du titre.

Quant à la réforme : l'ordonnance du 19 juin 2024 abroge le décret de 1955, codifie la matière aux articles 710-1 à 710-47 du code civil, donne à la publicité foncière une définition officielle et modifie les articles 2421 et suivants sur l'inscription des hypothèques. Son entrée en vigueur est fixée à la date de publication de son décret d'application, et au plus tard le 31 décembre 2028. Tant que ce décret n'est pas paru, c'est le décret de 1955 qui s'applique.

C'est l'inverse du réflexe pris à la journée 3 : là-bas une réforme arrivait qu'il fallait anticiper, ici un texte publié depuis deux ans n'est toujours pas applicable. Un support présentant les articles 710-1 et suivants comme le droit en vigueur serait en avance, donc faux aujourd'hui.

ATELIER — TROIS DOSSIERS QUI SE BLOQUENT • 20 MIN

Dans les trois cas, quelqu'un a cru que la publicité foncière faisait autre chose que ce qu'elle fait.

1. M. Vaugelas vend son appartement à Mme Ferrière le 12 mars, puis, frauduleusement, à M. Delaunay le 3 avril. L'acte de M. Delaunay est publié le 9 avril, celui de Mme Ferrière le 22 avril. Qui est propriétaire ?
2. Que reste-t-il à celui qui perd ?
3. Mme Kaczmarek vend une maison héritée de sa mère, décédée en 2019, sans attestation notariée publiée. Le notaire annonce que l'acte ne pourra pas être publié. Quel principe, et quelles conséquences pour le financement ?
4. Sur un même immeuble, la banque A dépose à 16 h 10 avec un titre du 6 avril, la banque B à 9 h 05 avec un titre du 10 avril. Qui prime ?
5. Le bien est vendu 240 000 €, grevé de 200 000 € au premier rang et 90 000 € au second. Que perçoit le créancier de second rang ?

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 5 — Les caractéristiques financières

Durée : 70 min. Objectif : Savoir ce que le TAEG contient, et situer le risque de taux.

Pourquoi le taux nominal ne suffit pas

Le taux nominal, ou taux débiteur, sert à calculer les intérêts. C'est le chiffre que la banque affiche et dont le client parlera. Il ne reflète qu'une partie du coût, car un crédit immobilier coûte aussi des frais de dossier, une assurance, une garantie, et parfois la commission de l'intermédiaire.

D'où le taux annuel effectif global, qui agrège l'ensemble et permet la comparaison. Il figure aux articles L. 314-1 et suivants du code de la consommation, et le même texte gouverne le crédit à la consommation et le crédit immobilier.

En matière immobilière, l'écart entre l'affichage et la réalité est plus important qu'en crédit à la consommation, pour une raison simple : l'assurance emprunteur pèse lourd et varie énormément d'un dossier à l'autre.

Le critère unique du TAEG

Le TAEG intègre tous les coûts qui conditionnent l'octroi du crédit. Si le prêt ne peut pas être obtenu sans payer cette somme, elle entre dans le TAEG. Peu importe l'intitulé.

Sont inclus : les intérêts, les frais de dossier, les commissions, les primes d'assurance obligatoire, les frais de garantie lorsqu'ils sont connus et déterminables, les frais d'évaluation du bien s'ils sont imposés, et les frais d'intermédiation lorsque le client les supporte.

Une précision jurisprudentielle : lorsque l'octroi du prêt est conditionné à la souscription de parts sociales, leur montant doit être intégré au calcul. Position posée par la Cour de cassation en 2004 et réaffirmée depuis.

Sont exclus : les frais de notaire liés à l'acquisition, les assurances facultatives, les indemnités de remboursement anticipé, les frais liés à un incident de paiement, et les frais de tenue de compte sauf s'ils conditionnent l'octroi.

Le point le plus contre-intuitif mérite d'être expliqué lentement. Les frais de notaire d'acquisition sont les plus lourds de l'opération, et ils n'entrent pas dans le TAEG : ils sont dus que le bien soit financé à crédit ou payé comptant, donc ils appartiennent à l'achat et non au prêt. En revanche les frais de garantie y entrent lorsqu'ils sont déterminables, car sans garantie il n'y a pas de prêt. Or les uns et les autres sont perçus par le même notaire. Ce n'est donc pas l'identité de celui qui encaisse qui détermine, mais le conditionnement de l'octroi.

TAEG ou TEG

Le TEG se calcule par la méthode proportionnelle : on détermine un taux de période, généralement mensuel, et on le multiplie par le nombre de périodes. Ce calcul ignore les intérêts composés et sous-estime le coût réel.

Le TAEG se calcule par la méthode équivalente, dite actuarielle, qui assure selon la méthode des intérêts composés l'égalité entre les sommes prêtées et l'ensemble des versements dus. Elle est harmonisée au niveau européen, ce qui rend les offres comparables entre établissements et entre pays.

À données identiques, le TAEG est légèrement supérieur au TEG — non parce que le crédit coûte plus cher, mais parce que le calcul est plus juste.

Depuis 2016, le TAEG est le taux des crédits à la consommation et immobiliers consentis aux particuliers. Le TEG subsiste pour les prêts finançant une activité professionnelle et pour ceux consentis à des personnes morales de droit public. Un TEG mentionné sur un crédit immobilier de particulier signale un document ancien, ou une erreur.

L'usure

Le TAEG doit rester inférieur au taux d'usure, plafond légal au-delà duquel un prêt est réputé usuraire. Les seuils sont fixés trimestriellement par la Banque de France, par catégorie de prêt — en immobilier, la catégorie dépend notamment de la durée et du caractère fixe ou variable du taux.

Aucun seuil n'est chiffré dans les supports, comme à la journée 3 et pour la même raison : ils changent chaque trimestre. Seule la méthode est enseignée.

La sanction du dépassement est particulière : les intérêts conventionnels sont remplacés par le taux d'intérêt légal, sans que le remboursement du capital soit remis en cause. Le prêteur ne perd pas son capital, il perd son taux.

En pratique, c'est souvent l'assurance qui fait franchir le seuil, sur les dossiers de clients âgés ou présentant un risque aggravé. Le dossier est alors refusé non parce que le client est insolvable, mais parce que le taux est devenu illégal. La voie est de chercher une assurance moins chère à garanties équivalentes : cela prépare la journée 10.

VOS NOTES

Fixe, variable, capé — et l'amortissement

Le taux fixe est déterminé à la signature et ne change pas. L'échéance est connue à l'euro près. Le risque de hausse est porté par la banque, qui le facture — d'où un taux de départ en général plus élevé.

Le taux variable, ou révisable, est indexé sur un indice de marché majoré d'une marge, révisé selon la périodicité prévue au contrat. Le taux de départ est plus attractif, mais le risque est porté intégralement par l'emprunteur.

Le taux capé est un taux variable assorti d'une limite de variation. Le risque est partagé : l'emprunteur supporte la hausse jusqu'au plafond, la banque au-delà. En contrepartie, le taux de départ est un peu plus élevé que celui d'un variable sec. Ce n'est pas un taux fixe déguisé, et cette présentation doit être systématiquement corrigée.

Deux questions à poser devant un taux variable : le cap joue-t-il aussi à la baisse — beaucoup de contrats sont capés dans les deux sens — et lors d'une révision, que varie-t-il : l'échéance, la durée, ou les deux ? C'est écrit au contrat.

Enfin l'amortissement. Dans un prêt amortissable classique, l'échéance est constante mais sa composition ne l'est pas : les intérêts se calculent sur le capital restant dû, maximal au début. Après cinq ans sur vingt ans, on a remboursé bien moins que le quart du capital. Deux conséquences : un remboursement anticipé est d'autant plus intéressant qu'il intervient tôt, et une revente rapide laisse un capital restant dû proche du montant emprunté — ce qui, si le prix a baissé, met le vendeur en difficulté.

VOS NOTES

ATELIER — HUIT COÛTS À TRIER • 15 MIN

Dans le TAEG, ou hors du TAEG ? Un seul critère les départage.

1. Les primes d'assurance emprunteur obligatoire.
2. Les frais de notaire liés à l'acquisition du bien.
3. Les frais de garantie, lorsqu'ils sont connus et déterminables.
4. Les indemnités de remboursement anticipé.
5. Les frais d'intermédiation supportés par le client.
6. Les assurances facultatives.
7. Les parts sociales dont la souscription conditionne le prêt.
8. Les frais liés à un incident de paiement.

CORRIGÉ ET NOTES D'ATELIER

Séquence 6 — Cas de synthèse, puis séquence 7 — Évaluation globale

Séquence 6 : 40 min — comparer deux offres. Séquence 7 : 20 min — évaluation globale et corrigé commenté.

SÉQUENCE 6 — COMPARER DEUX OFFRES (40 MIN)

Reprise du dossier fil rouge. Les Reynaud reçoivent deux propositions sur 200 000 € à 20 ans.

Le TAEG est FOURNI : ce qui est demandé, c'est de l'interpréter et de l'expliquer au client, non de le calculer.

Rotation à mi-parcours : l'un joue le conseiller qui explique, l'autre le client qui objecte « mais le taux est plus élevé ».

Les fiches mémo sont autorisées pendant cet atelier : l'objectif est l'articulation, pas la mémorisation.

	Évaluation de fin de journée	Épreuve réelle
Questions à choix	22	55
Questions ouvertes	18	45
Seuil de réussite	70 %	70 %

Le pourcentage affiché porte sur les questions à choix. Les questions ouvertes ne sont pas notées automatiquement : la réponse attendue s'affiche à la validation, et la rédaction est reproduite dans l'attestation pour relecture par le formateur.

EN DESSOUS DE 70 %

Ouvrir le bilan par thème : il désigne précisément les modules à reprendre.

Relire les fiches mémo des modules concernés — chaque notion y tient en un tableau, avec les pièges signalés et la méthode d'examen.

Reprendre les exemples commentés, qui appliquent les règles à un cas concret.

Refaire les exercices d'entraînement, non notés et rejouables.

Puis repasser l'évaluation.

CE QUE JE DOIS REVOIR EN PRIORITÉ

Textes de référence

Sources vérifiées au 19 août 2026. Les scripts vidéo du distanciel comportent, pour chaque module, un tableau de sources daté distinguant les textes des sources secondaires.

- Code de la consommation, articles L. 313-1 à L. 313-64 — régime du crédit immobilier.
- Code de la consommation, article L. 313-34 — délai de réflexion de dix jours, maintien de l'offre pendant trente jours au minimum.
- Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite Scrivener 2 — offre préalable, délai de réflexion, interdépendance du prêt et de la vente.
- Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, transposant la directive 2014/17/UE — régime en vigueur : FISE, informations générales, évaluation de la solvabilité, explications adéquates.
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 271-1 — délai de rétractation de l'acquéreur non professionnel.
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 271-2 — interdiction de tout versement avant l'expiration du délai.
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite SRU, article 72 — institution du délai de rétractation.
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 210 — passage de sept à dix jours, à compter du 8 août 2015.
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite MURCEF — encadrement des ventes groupées.
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, modifiée notamment par les lois ALUR (2014) et ELAN (2018) — carte professionnelle, garantie financière, RC professionnelle, mandat écrit (article 6), formation continue.
- Code monétaire et financier, articles L. 541-1 et suivants et L. 541-4 — statut du conseiller en investissements financiers et adhésion à une association agréée par l'AMF.
- Code monétaire et financier, article L. 546-4 — défaut d'immatriculation au registre unique.
- Code de la construction et de l'habitation — régime du constructeur de maisons individuelles, issu de la loi du 19 décembre 1990.
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière — TEXTE EN VIGUEUR, dont son article 3 sur l'effet relatif.

- Ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 — codification de la publicité foncière aux articles 710-1 à 710-47 du code civil. NON EN VIGUEUR : articles 24 et 25, entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2028.
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 — réforme du droit des sûretés ; rang de l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers à la date de l'inscription.
- Code de la consommation, articles L. 314-1 et suivants — régime du TAEG, commun au crédit à la consommation et au crédit immobilier.
- Code de la consommation, articles R. 314-2 et R. 314-3 — méthode proportionnelle et méthode équivalente.
- Code de la consommation, article L. 314-6 — taux d'usure, seuils trimestriels de la Banque de France.
- Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 — citée pour être écartée : elle transpose la directive sur le crédit à la consommation et ne modifie pas le régime immobilier.
- Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes de formation des IOBSP — annexe A, section B.4.